

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 918/2539
ธนาคาร แหลมทอง จำกัด
บริษัท อล่ายด์เอนยีเนียร์ริง จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ป.พ.พ. มาตรา 715, มาตรา 733

โจทก์เพียงแต่อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่5รับผิดชอบหนี้ที่เหลือซึ่งเป็นหนี้สามัญนอกเหนือไปจากหนี้จำนองที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่5รับผิดชอบในวงเงินต้น2,000,000บาทเท่านั้นโจทก์หาได้อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่5รับผิดชอบหนี้จำนองเพิ่มขึ้นไม่ตั้งนั้นหากโจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์แล้วก็ไม่อาจบังคับจำนองได้มากไปกว่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่5รับผิดชอบหนี้จำนองจึงไม่มีเหตุที่จะให้งดการไต่ถอนทรัพย์จำนองของจำเลยที่5ไว้ในระหว่างอุทธรณ์

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 28,911,497.64 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์หากจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนก็ให้จำเลยที่ 5 ชำระแทนเป็นเงิน 2,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ในยอดหนี้ดังกล่าวข้างต้นตามลำดับวันที่ถึงกำหนดนับก่อน แต่ยอดเงินต้นไม่ให้เกิน2,000,000 บาท หากจำเลยที่ 1 ที่ 3

ที่ 4 ที่ 5 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 10289 ตำบล
พระโขนง (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างของจำเลยที่ 5 และที่ดินโฉนดเลขที่ 38277 ตำบลบางอ้ออำเภอ
บางกอกน้อย (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 4 ซึ่งจด
ทะเบียนจำนองและขึ้นเงินจำนองไว้แก่โจทก์ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้
แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้แก่โจทก์ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 ที่ 3
ที่ 4 ที่ 5 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน แต่เฉพาะจำเลย
ที่ 5 ให้ยึดทรัพย์สินได้ภายในวงเงินต้น 2,000,000 บาท และดอกเบี้ยดังที่กล่าวมา
แล้วเท่านั้น

โจทก์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ โดยขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการไต่ถอนทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 5
คือที่ดินโฉนดเลขที่ 10289 เลขที่ดิน 1178 ตำบลพระโขนง (ที่ 11 พระโขนงฝั่ง
เหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์จำนอง
ของจำเลยที่ 5 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้งดการไต่ถอนทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 5
ไว้ในระหว่างอุทธรณ์

จำเลยที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องของโจทก์ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2537 ขอให้ศาลมี
คำสั่งงดการไต่ถอนทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 5 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์หรือมีคำสั่งให้
ยึดหรืออายัดทรัพย์จำนองดังกล่าวไว้ระหว่างอุทธรณ์ เพราะหากให้จำเลยที่ 5
ไต่ถอนทรัพย์จำนองตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว เมื่อโจทก์ชนะคดีชั้นอุทธรณ์
เต็มตามฟ้องโจทก์คงไม่สามารถบังคับชำระหนี้ส่วนที่จำเลยที่ 5 จะต้องร่วมรับผิดชอบ

ขึ้นในหนี้สามัญจากทรัพย์สินจำนองของจำเลยที่ 5 เพราะจำเลยที่ 5 ต้องจำหน่ายจ่าย
โอนและเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจำนองดังกล่าวทันทีที่ได้รับการไถ่ถอนจาก
โจทก์นั้น เมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับอุทธรณ์ของโจทก์ที่คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น
โจทก์เพียงแต่อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบหนี้ที่เหลือซึ่งเป็นหนี้สามัญนอกเหนือ
ไปจากหนี้จำนองที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบในวงเงินต้น 2,000,000
บาท เท่านั้นโจทก์หาได้อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบหนี้จำนองเพิ่มขึ้นไม่ดังนั้น
หากโจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์แล้วก็ไม่อาจบังคับจำนองได้มากไปกว่าที่ศาลชั้นต้น
พิพากษาให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบในหนี้จำนอง กรณีตามคำร้องของโจทก์ดังกล่าวจึงไม่มี
เหตุที่จะให้งดการไถ่ถอนทรัพย์สินจำนองส่วนค่าขอให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินจำนองของ
จำเลยที่ 5 นั้น เมื่อศาลอุทธรณ์ไม่มีคำสั่งถึงในคำขอส่วนนี้ โจทก์ก็หาได้ฎีกาไม่
ปัญหาดังกล่าวจึงยุติไป

พิพากษากลับ ให้ยก คำร้องขอ งโจทก์

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ